МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.10.07 № 01/1519

танай _____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Н.АЛТАНШАГАЙ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай анхдагч хуулийн төсөл, Бооцоот морин уралдааны тухай болон дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1.. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150021916

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/1519 дугаар албан бичгийн хавсралт

Нэг. Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай хуулийн төсөл:

1. Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь заалтад “бооцоот таавар” гэсэн нэр томьёог хэт ерөнхий тодорхойлж, тоглоомын нэр, төрөл, шинж чанарын талаар тодорхой тусгаагүй, зөвхөн тоглоомын үйл явц, үйл ажиллагааг тодорхойлсон нь хэт ерөнхий байх тул тодорхойлолтыг нарийвчлан тусгах;

2. Төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 5.1-д заасан үйл ажиллагааг сургууль, цэцэрлэгийн орчинд явуулахгүй.” гэж заасан нь хэт ерөнхий зохицуулалт байх бөгөөд сургууль гэдэгт бүх шатны боловсролын байгууллагыг тодорхойлсон эсэхийг нягталж, нарийвчлан тусгах;

3. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт “...тусгай зөвшөөрлийг... Монгол Улсад үүсэн байгуулагдсан хуулийн этгээдэд 10 жилийн хугацаагаар олгоно”, гэж заасан нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 2.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 2.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгтэй нийцэхгүй байх тул тус хуульд заасан “... 5 жилийн хугацаагаар олгоно” гэж өөрчлөх;

4. Төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт “Бооцоот таавар зохион байгуулагч нь татварын өр төлөх эцсийн хугацааг нэг ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд хэтрүүлсэн тохиолдолд ...тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх саналыг Зөвлөлд хүргүүлнэ...зөвшөөрлийг гурван сарын хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.” гэснийг “зөрчил арилгах хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.” гэж өөрчлөх;

5. Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.4 дэх хэсэгт “Иргэнээс өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бол казино, бооцоот морин уралдаан, бооцоот таавар, хонжворт сугалаа зохион байгуулахад ...хөндлөнгийн шалгалт хийлгэж болно.” гэжээ. Тус хуулийн төслөөр казиногийн үйл ажиллагааг зохицуулахгүй байх тул “казино” гэснийг хасах;

6. Эрүүгийн хуулиар мөрийтэй тоглоом тоглох, зохион байгуулахыг хориглосон байх тул уг хуулийн төслийг дагалдуулан нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль тогтоомжийг анхаарч үзэх.

Хоёр. Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төсөл:

Хуулиар хориглосон болон үүрэг хүлээлгэсэн эрх зүйн зохицуулалтад хариуцлагын заалтыг тусгахгүй орхигдуулах нь хууль үндсэн зорилгодоо хүрэхгүй байх, хуулийн хийдлийг бий болгох, хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг бууруулах үр дагавартай. Иймд хуулийн төсөлд хориглосон хэм хэмжээг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой тусгах шаардлагатай байна. Тухайлбал, төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6 дахь хориглосон заалтыг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулиар зохицуулаагүйг анхаарч үзэх нь зүйтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.10.07 № 01/1519.

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН П.САЙНЗОРИГ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай анхдагч хуулийн төсөл, Бооцоот морин уралдааны тухай болон дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1.. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150021915

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/11519 дугаар албан бичгийн хавсралт

Нэг. Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай хуулийн төсөл:

1. Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь заалтад "бооцоот таавар" гэсэн нэр томьёог хэт ерөнхий тодорхойлж, тоглоомын нэр, төрөл, шинж чанарын талаар тодорхой тусгаагүй, зөвхөн тоглоомын үйл явц, үйл ажиллагааг тодорхойлсон нь хэт ерөнхий байх тул тодорхойлолтыг нарийвчлан тусгах;

2. Төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 5.1-д заасан үйл ажиллагааг сургууль, цэцэрлэгийн орчинд явуулахгүй." гэж заасан нь хэт ерөнхий зохицуулалт байх бөгөөд сургууль гэдэгт бүх шатны боловсролын байгууллагыг тодорхойлсон эсэхийг нягталж, нарийвчлан тусгах;

3. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт "...тусгай зөвшөөрлийг... Монгол Улсад үүсэн байгуулагдсан хуулийн этгээдэд 10 жилийн хугацаагаар олгоно", гэж заасан нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 2.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 2.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгтэй нийцэхгүй байх тул тус хуульд заасан "... 5 жилийн хугацаагаар олгоно" гэж өөрчлөх;

4. Төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт "Бооцоот таавар зохион байгуулагч нь татварын өр төлөх эцсийн хугацааг нэг ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд хэтрүүлсэн тохиолдолд ...тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх саналыг Зөвлөлд хүргүүлнэ...зөвшөөрлийг гурван сарын хугацаагаар түдгэлзүүлнэ." гэснийг "зөрчил арилгах хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ." гэж өөрчлөх;

5. Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.4 дэх хэсэгт "Иргэнээс өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бол казино, бооцоот морин уралдаан, бооцоот таавар, хонжворт сугалаа зохион байгуулахад ...хөндлөнгийн шалгалт хийлгэж болно." гэжээ. Тус хуулийн төслөөр казиногийн үйл ажиллагааг зохицуулахгүй байх тул "казино" гэснийг хасах;

6. Эрүүгийн хуулиар мөрийтэй тоглоом тоглох, зохион байгуулахыг хориглосон байх тул уг хуулийн төслийг дагалдуулан нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль тогтоомжийг анхаарч үзэх.

Хоёр. Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төсөл:

Хуулиар хориглосон болон үүрэг хүлээлгэсэн эрх зүйн зохицуулалтад хариуцлагын заалтыг тусгахгүй орхигдуулах нь хууль үндсэн зорилгодоо хүрэхгүй байх, хуулийн хийдлийг бий болгох, хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг бууруулах үр дагавартай. Иймд хуулийн төсөлд хориглосон хэм хэмжээг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой тусгах шаардлагатай байна. Тухайлбал, төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6 дахь хориглосон заалтыг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулиар зохицуулаагүйг анхаарч үзэх нь зүйтэй байна.